

MODELO EDITÁVEL

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios

Modelo pronto para adaptação, com cláusulas de honorários fixos, êxito e sucumbência, prazos e obrigações das partes.

WORKSHOP PRIMEIROS PASSOS DO JOVEM ADVOGADO

Dias 17, 18 e 20 de agosto. Vagas limitadas.

Quero garantir minha vaga

MODELO EDITÁVEL

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios

Modelo de contrato de honorários para uso e adaptação por advogados. Preencha os campos entre colchetes conforme o caso concreto.

Este é um modelo de partida. Adapte cláusulas, prazos e percentuais à realidade do seu escritório e da área de atuação antes de utilizar com clientes.

CONTRATANTE: [NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do CPF nº [000.000.000-00] e RG nº [00000000], residente e domiciliado à [endereço completo], CEP [00000-000].

CONTRATADO: [NOME COMPLETO DO ADVOGADO], advogado inscrito na OAB/[UF] sob o nº [00000], com escritório profissional localizado à [endereço completo], CEP [00000-000], e-mail [email], telefone [telefone].

As partes acima identificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

1 Cláusula 1: Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços advocatícios pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, consistindo especificamente em:

[Descrever com precisão o serviço: ex. "propositura e acompanhamento de ação de indenização por danos morais e materiais em face de [nome da parte contrária], decorrente de [fato]".]

Os serviços abrangem todos os atos processuais necessários ao andamento do caso descrito acima, desde o ajuizamento até o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau.

Recursos em instâncias superiores, execução de sentença e outros procedimentos não mencionados nesta cláusula somente serão realizados mediante aditivo contratual e ajuste de honorários complementares.

2 Cláusula 2: Dos Honorários

2.1 Honorários fixos

Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula 1, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R\$ [valor por extenso], a ser quitado da seguinte forma:

- Entrada de R\$ [valor] no ato da assinatura deste contrato
- [Número] parcelas mensais de R\$ [valor], com vencimento todo dia [dia] do mês, a partir de [mês/ano]

2.2 Honorários de êxito

Em caso de êxito total ou parcial na demanda, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a título de honorários de êxito, o equivalente a [percentual, ex: 20%] sobre o valor efetivamente obtido, seja por sentença, acordo ou qualquer outra forma de resolução favorável.

Os honorários de êxito serão devidos independentemente dos honorários fixos previstos no item 2.1 e deverão ser pagos no prazo de [prazo, ex: 5 dias úteis] após o recebimento dos valores pelo CONTRATANTE ou homologação do acordo.

2.3 Honorários sucumbenciais

Os honorários sucumbenciais eventualmente fixados pelo juízo em favor do advogado pertencem exclusivamente ao CONTRATADO, nos termos do art. 85, §14 do Código de Processo Civil, e não serão deduzidos dos valores devidos ao CONTRATANTE.

3 Cláusula 3: Das Despesas Processuais

As custas judiciais, taxas, despesas com diligências, reconhecimento de firma, autenticações, registro de documentos e demais despesas processuais correrão por conta exclusiva do CONTRATANTE.

O CONTRATADO informará previamente o CONTRATANTE sempre que houver necessidade de pagamento de despesas, que deverão ser quitadas no prazo de [prazo, ex: 3 dias úteis] após a comunicação, sob pena de suspensão dos serviços até a regularização.

4 Cláusula 4: Da Inadimplência

O atraso no pagamento de qualquer parcela dos honorários implicará:

- Multa de 2% sobre o valor em atraso
- Juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die
- Correção monetária pelo IPCA desde o vencimento

O inadimplemento superior a [prazo, ex: 30 dias] autoriza o CONTRATADO a suspender os serviços após comunicação prévia ao CONTRATANTE, sem que isso configure abandono de causa, nos termos do art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

5 Cláusula 5: Da Desistência e Rescisão

5.1 Desistência pelo CONTRATANTE

Em caso de desistência pelo CONTRATANTE após o início da prestação dos serviços, os honorários fixos serão devidos proporcionalmente ao trabalho já realizado, sem prejuízo do pagamento das despesas incorridas até a data da rescisão.

Entende-se por início da prestação dos serviços qualquer ato advocatício realizado, incluindo análise de documentos, elaboração de peças ou reuniões com o CONTRATANTE.

5.2 Rescisão pelo CONTRATADO

O CONTRATADO poderá resilir o contrato nas hipóteses previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB, mediante comunicação prévia com antecedência mínima de [prazo, ex: 10 dias], tempo suficiente para que o CONTRATANTE constitua novo advogado sem prejuízo de seus interesses.

5.3 Acordo sem conhecimento do advogado

Caso o CONTRATANTE firme acordo diretamente com a parte contrária sem a participação ou anuência do CONTRATADO, os honorários contratuais serão devidos integralmente, incluindo os de êxito calculados sobre o valor do acordo.

6 Cláusula 6: Das Obrigações do Contratante

- Fornecer ao CONTRATADO todos os documentos, informações e esclarecimentos necessários ao andamento do caso, dentro dos prazos solicitados
- Comunicar ao CONTRATADO qualquer fato novo relacionado ao objeto deste contrato
- Manter seus dados de contato atualizados, informando imediatamente qualquer alteração de endereço, telefone ou e-mail
- Não tratar diretamente com a parte contrária ou seus advogados sem prévia ciência e autorização do CONTRATADO

7 Cláusula 7: Das Obrigações do Contratado

- Prestar os serviços descritos na Cláusula 1 com diligência, competência e dentro dos prazos legais
- Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento do processo, respondendo às suas

comunicações em até [prazo, ex: 2 dias úteis]

- Guardar sigilo absoluto sobre todas as informações fornecidas pelo CONTRATANTE
- Agir sempre de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB

8 Cláusula 8: Da Comunicação

Todas as comunicações entre as partes serão realizadas preferencialmente por escrito, por meio de [ex: e-mail / WhatsApp], nos contatos informados no preâmbulo deste contrato.

Comunicações por WhatsApp ou e-mail terão validade jurídica entre as partes para todos os fins deste contrato.

9 Cláusula 9: Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de [cidade/UF] para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10 Cláusula 10: Das Disposições Gerais

Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores.

O presente instrumento representa a totalidade do acordo entre as partes sobre o objeto aqui descrito, substituindo quaisquer entendimentos anteriores, verbais ou escritos.

Qualquer alteração das condições aqui estabelecidas somente terá validade se feita por escrito e assinada por ambas as partes.

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATANTE

[Nome completo]
CPF: [000.000.000-00]

CONTRATADO

[Nome completo do Advogado]
OAB/[UF] nº [00000]

TESTEMUNHA 1

Nome: [Nome completo]
CPF: [000.000.000-00]

TESTEMUNHA 2

Nome: [Nome completo]
CPF: [000.000.000-00]

WORKSHOP PRIMEIROS PASSOS DO JOVEM ADVOGADO

Dias 17, 18 e 20 de agosto. Vagas limitadas para quem quer sair na frente nos primeiros meses de carreira.

Quero garantir minha vaga